源涵养林地作出重要贡献。但是,随着社会主义市场经济的发展,特别是国家实行天然林保护工程和农村林权制度改革,林业事业的发展出现了新情况、新问题,原《条例》中的部分条款已不适应自治县林业的发展。为了进一步保护自治县境内的天然林,深化林权制度改革,促进自治县林业事业的发展,自治县对原《条例》进行修改是必要的。《条例(修正案)》符合自治县实际,其内容不违背宪法、民族区域自治法及国家其他法律法规对民族自治地方所做的规定,建议本次常委会议批准这个《条例(修正案)》。

以上报告,请予审议。

辽宁省人民代表大会常务委员会关于批准《清原满族自治县河道防护管理条例》的决定

2005 年 3 月 31 日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过

辽宁省第十届人民代表大会第十八次会议经过审议,决定批准清原满族自治县第四届人民代表大会第三次会议通过的《清原满族自治县河道防护管理条例》,由清原满族自治县人民代表大会常务委员会公布实行。

清原满族自治县河道防护管理条例

2004 年 12 月 22 日清原满族自治县第四届人民代表大会第三次会议通过

2005 年 3 月 31 日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准

第一条 为加强河道防护管理,依据有关法律、法规的规定,结合自治县实际,制定本条例。

第二条 凡在本自治县行政区域内的单位和个人均应遵守本条例。

第三条 本条例所称河道防护是指沿河两岸的堤防、石笼、丁坝、护堤林、护岸林、护堤护岸草地及其他防护设施。

第四条 自治县人民政府水行政主管部门按照管理权限,负责全县河道防护工程的统一管理。

城乡建设、国土资源、交通、林业、公安等有关部门,依据各自职责,做好河道防护管理工作。

第五条 本条例所指河道防护管理范围是县域内:英额河、浑河、清河、柴河、柳河干流堤防背水坡堤脚外延 5 至 10 米;迎水坡堤脚外延 10 米。其他支流堤防背水坡和迎水坡堤脚均外延 5 米。

无堤防河段护岸地,可按设计洪水位确定。

第六条 在河道防护管理范围内的园林、休闲、体育、游乐等设施建设，纳入河道整治规划。允许单位或个人按照规划要求投资开发，有偿利用堤防、护堤地、护岸地及水面。

第七条 营造护堤林、护岸林应坚持谁造谁有，合造共有。

河道护堤林、护岸林需要采伐更新的，应施行伐前更新，待更新林木形成防护能力后，营造单位或个人可提出采伐计划，报自治县水行政主管部门审核同意，依法办理采伐许可手续，方可采伐。

第八条 凡在河道堤防上新建跨河桥梁、涵闸、泵站和埋设穿堤管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须将施工方案按照管理权限报有关水行政主管部门审查，建设单位在施工过程中应服从监督、检查。

在河道堤防上已建成的前款所指建筑物及设施，自治县水行政主管部门要定期组织检查，对危及堤防安全的，限期维修或改建。

第九条 在河道防护管理范围内，禁止下列行为：

（一）盗伐、滥伐护堤林、护岸林及放牧、割柴；

（二）弃置矿渣、残土、垃圾及堆放杂物；

（三）淘金、打井及扒拆石笼、丁坝；

（四）毁堤通车、开通道口、围垦护堤护岸地；

（五）挖筑鱼塘、蛙塘；

（六）未经批准挖筑蓄水方塘、开渠引水及建拦河棵石坝；

（七）采掘砂、石。

第十条 违反本条例第七条规定，未经审批擅自采伐护堤林、护岸林的单位或个人，依据《森林法》有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

违反本条例第八条规定，责令停止违法行为，限期补办审批手续；对擅自施工造成危害堤防，影响防洪安全的，限期采取补救措施，并处1万元以上5万元以下罚款。

违反本条例第九条规定，有下列行为的，除依法承担民事责任外，分别给予行政处罚：

（一）盗伐或损毁护堤护岸林木，责令当事人按实毁数量限期补植5至10倍的树木，并处200元以上500元以下罚款；情节严重者，依法追究刑事责任，放牧、割柴者处50元以上200元以下罚款。

（二）弃置矿渣、残土、垃圾及堆放杂物，责令停止违法行为，限期清除障碍；逾期不清除的，水行政主管部门组织清除，所需费用由违法者承担，并处罚款。弃置矿渣处5000元以上2万元以下罚款；弃置残土、垃圾处1000元以上5000元以下罚款；堆放杂物处3000元以下罚款。

（三）淘金、打井及扒拆石笼丁坝，责令当事人恢复原貌，并处1000元以上5000元以下罚款。

（四）未经批准毁堤通车、开通道口，责令当事人恢复原貌，并处2000元以上1万元以下罚款；围垦护堤护岸地者，处每平方米5元至10元罚款。

（五）挖筑鱼塘、蛙塘，责令当事人恢复原貌，并处5000元以上2万元以下罚款。

（六）擅自挖筑蓄水方塘、开渠引水及建筑棵石坝，责令当事人恢复原貌，并处1000元以上5000元以下罚款。

（七）滥挖乱采砂、石，损毁护堤护岸工程的，责令限期修复，并处 500 元罚款。

第十一条 任何单位和个人，有义务对违反本条例的行为进行制止、监督和举报。在河道防护管理工作中取得显著成绩的，由自治县或乡、镇人民政府予以表彰和奖励。

第十二条 水行政主管部门工作人员违反本条例，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由所在单位或上一级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第十三条 本条例自 2005 年 6 月 1 日起施行。

辽宁省人大民族侨务外事委员会关于《清原满族自治县河道防护管理条例》审查情况的说明

——2005 年 3 月 29 日在辽宁省第十届人民人表大会常务委员会第十八次会议上

省人大常委会委员
民族侨务外事委员会副主任委员 张贤焕

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

省人大民族侨务外事委员会对清原满族自治县报请省人大常委会批准的《清原满族自治县河道防护管理条例》（以下简称《条例》）进行了审议。

民侨外委认为，清原满族自治县地处辽宁东部山区，是浑、清、柴、柳四条河流的发源地，是大伙房、清河、柴河、海龙等四座水库的上游水资源涵养基地，大伙房水库库容总水量的 50%是由清原地区流入。清原河道防护历史上主要以原生生物植被为主，但近几年来，由于自然的和人为的因素，河道防护生态严重破坏，防护设施遭到损坏，防护能力大大削弱。为了强化河道防护管理，保护河道防护工程，加强自治县境内河道治理，保障城乡人民生命财产安全，促进国民经济可持续发展，清原满族自治县制定这个《条例》是十分必要的。《条例》符合自治县实际，其内容不违背宪法、民族区域自治法及国家其他法律法规对民族自治地方所做的规定，建议本次常委会议批准这个《条例》。

以上报告，请予审议。